

|          |    |          |          |          |                  |
|----------|----|----------|----------|----------|------------------|
| 일련번호     | 01 | 감사자      | 행정4급 심경원 |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | -  | 재정상 조치방법 | -        | 재정상 조치금액 | -                |

## 주의요구 및 통보

제 목 감사처분 조치이행에 관한 사항

소 관 부 서 ○○사업단, ☆☆☆☆☆☆☆사업단

조 치 부 서 □□□□실, ○○사업단, ☆☆☆☆☆☆☆사업단

내 용

### 1. 업무개요

○○사업단은 2009. 9. 30. 산업단지 계획고시(국토해양부 고시 제2009-955호, 사업인정고시)된 ○○ 하이테크밸리 산업단지 조성사업에 대하여 기관간 협약을 통하여 ○○시에 보상 과업 일체를 위탁하였고, ○○시에서는 2010. 11. 13. 보상계획을 공고한 후 2011년부터 2018년까지 사업구역 내 토지, 지장물 등 보상 과업을 수탁 수행하였다.

☆☆☆☆☆☆☆☆사업단은 2012. 12. 14. 친수구역 지정 고시(국토해양부 고시 제2012-888호, 사업인정고시)된 ☆☆☆☆☆☆☆ 조성사업(이하 “부산EDC사업”이라 한다)에 대하여 2013. 5. 16. 보상계획을 공고한 후 2013. 9. 30. 부터 토지, 지장물 등 사업구역 내 보상대상물에 대해 보상 과업을 수행하고 있다.

한편, 감사실에서는 국무조정실의 「대규모 택지개발사업 보상실태 점검」 결과에 따라 2022년 수변사업 보상 실태 전수조사를 실시하였고, 2022.12.29. ○○사업단과 ☆☆☆☆☆☆☆사업단에 부적정하게 지급된 보상비를 환수·추가 지

급하도록 통보하였다.

## 2. 관계규정 및 판단기준

「감사규정」 제37조(조치결과의 보고)에 따르면, 감사결과에 대한 처분요구를 받은 부서의 장은 정해진 기한 내에 증빙자료를 첨부하여 조치결과를 보고하여야 한다. 조치가 부득이한 사유로 지연될 경우, 이행계획서를 작성하여 중간보고하고, 처리가 완료된 때에는 지체없이 완료보고 하여야한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

### 가. ○○사업단

○○사업단에서는 보상금 환수와 관련하여 ○○시와 협의를 진행하였으나, ○○시에서는 위수탁협약서상 과업범위를 근거로 환수의 주체는 공사가 되어야 한다고 회신(도시계획과-2360, 2023.02.17.)하였다. 이에 ○○사업단에서는 「수변사업 보상실태 전수조사」 감사 조치사항에 대한 중간보고(○○사업단-737, 2023.03.02.)를 시행하여 ○○사업단에서 회수업무를 수행하되, 정해진 조치기한(2023.2.28.) 내 이행완료가 어려워, 중간보고 후 회수요청, 강제집행절차에 필요한 집행권원 확보, 강제집행 절차 착수 등 후속 업무를 이행하겠다고 감사실에 중간보고 하였다.

한편, 감사실에서는 2024.07.02. 영농보상비 부적정 지급건에 대하여 국무조정실과 협의를 완료한 후, 최종 확정된 금액(영농보상비 1,778천원, 영업보상비 458,668천원, 주거이전비 17,212천원)을 ○○사업단에 공유하면서 연내 환수 완료 및 진행상황 공유를 요청하였다.

그러나, ○○사업단에서는 감사일까지 별도 조치를 진행하지 않다가 2024.10.20. 환수 대상자 현황파악을 시작하였고, 환수 대상자 공부 발급 등의 절차를 거쳐 2024.11.13. 및 2024.11.21. 환수 대상자 23인에게 보상비 반환 요청 등

기를 발송하였다. 그 결과, 2024.11.26. 보상대상자 1인에게 영농보상비 1,778천원 환수를 완료하였다.

나. ☆☆☆☆☆☆☆사업단

☆☆☆☆☆☆☆☆사업단에서는 보상금 환수와 관련하여 [표 2]와 같이 자체 조치계획을 수립(☆☆☆☆☆☆☆☆사업단-1305, 2023.02.22.) 후 감사 조치결과를 보고하였다.

[ 표 1 ] 보상금 환수 관련 ☆☆☆☆☆☆☆사업단 자체 조치계획

| ① 환수 조치 ①,②,③                                                      | ② 법률 자문 ④,⑤                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| · 소명자료 확인('23.4~5)하여 대상 확정 후 환수 협의('23.6~7, 3회 이상) 및 소송 대응('23.8~) | · 쟁점사항 법률검토 후 최종 조치방안 마련 추진 |

자료 : 감사제출자료 재가공

그러나, ☆☆☆☆☆☆☆사업단에서는 자체 조치계획에 따라 ‘영농보상비 관련 농업인 확인자료 제출 협조 요청’(☆☆☆☆☆☆☆☆사업단-3565, 2023.05.18.) 공문 시행 후 별도 회수조치를 하지 않았다.

한편, 감사실에서는 2024.07.02. 영농보상비 부적정 지급건에 대하여 국무조정실과 협의를 완료한 후, 최종 확정된 금액(영업보상비 10,765,000원)을 ☆☆☆☆☆☆☆에 공유하면서 연내 환수 완료 및 진행상황 공유를 요청하였다.

그러나, ☆☆☆☆☆☆☆사업단에서는 감사일까지 별도 조치를 진행하지 않다가 2024.11.18. 환수 대상자 5명에게 영업손실보상금 환수 협조 요청 공문을 송부하였다.

관련부서 의견

① ○○사업단은 2024년 ○○사업단 보상 담당 전체 인력 변경과 단기간에 이루어진 인수인계로 명확한 미결 업무 파악에 한계가 있어 과거 감사처분 조치 업무 적

기 이행에 어려움이 있었으며, 국무조정실 보상실태 점검 및 수변사업 보상실태 전수조사로 ○○사업단에서 환수해야 하는 보상비 과오(과대)지급 건은 빠른 시일 내에 최대한 회수할 수 있도록 관련 조치(대상자 소재지 파악, 반환통보 등기 송부, 강제집행절차 등)를 실행하고 ○○시와 매각수익 재투자 방안 검토 시 해당비용 제외 여부를 관련부서 및 추가로 ○○시와 논의하는 등 해당 비용 환수를 위해 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

② ☆☆☆☆☆☆☆사업단은 감사 지적사항 조치계획을 수립하여 환수조치를 위한 자료 제출요청 등을 진행하던 중 '23.11월경 감사실로부터 외부감사 지적사항은 국무조정실에 추가 소명중이라는 내용을 유선으로 연락받았고, '24.7월 감사실에서 외부감사 지적사항이 최종 소명 및 협의가 완료되었다고 통보받아 별도 회수조치를 진행하지 않았으며, 내부감사에서 지적된 단가 오입력, 시스템 오류 등에 따른 보상비 환수 건은 내부 약식 법률자문(법무실 협의하여 약식자문으로 갈음) 결과, 단가 오입력 등은 보상금 조정사유 및 환수 대상이 아니라고 판단함에 따라 별도 회수조치를 진행하지 않았다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

① □□□□실장은 보상비 환수업무를 소홀히 한 담당자를 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

② ○○사업단장은 부적정하게 지급된 보상비에 대해 조속한 환수를 진행하시기 바랍니다. (통보)

③ ☆☆☆☆☆☆☆사업단장은 부적정하게 지급된 보상비에 대해 조속한 환수를 진행하시기 바랍니다. (통보)